

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	시 정 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 부동산의 관리 및 자산의 처분을 위한 조치 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부(①, ③), ▶발전소(♠파트)(②)

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ♠부는 비유동자산을 관리하며, 보유하고 있는 부동산의 유지 및 보존 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리) 1항에서는 “자산주관부서장 또는 자산관리사업소장은 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고, 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여 규정에 따라 관리하여야 한다” 라고 명시하고 있고, “현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다” 라고 규정하고 있다.

그리고 동 규정 제15조(부동산의 관리) 제5항에 따르면, “자산주관부서장 또는 자산관리사업소장은 건축물과 토지 등의 부동산이 회계장부나 공부상의 내용과 다를 때에는 그 원인을 조사하여 적절한 조치를 취하여야 하며, 토지의 분할, 합병 또는 지목변경 등을 적정하게 시행하여 부동산의 사실관계와 공부가 일치하도록 관리하여야 한다” 라고 되어 있다.

또한 동 규정 제29조(대장의 비치) 2항에 따르면, “자산관리사업소의 자산담당 부서는 관리하는 부동산에 관한 권리증서 및 대장(토지의 권리증서 원본, 토지의 등기부 등본, 토지대장 등본, 필지별 토지이용계획확인서, 필지별 지적도 등본)을 소재지별로 편철하여 비치하여야 한다” 라고 명시하고 있다.

아울러 「♠본부 연안지관리내칙」 제35조(순시결과 보고)에 따르면, “순시담당자는 순시결과 확인사항에 따라, ‘무단점유 실태조사서, 측량결과 검토서, 민원응대 내역서, 경고판 설치내역서’를 작성하여 순시일지에 첨부하여야 한다” 라고 되어 있다.

동 내칙 제36조(대응조치)에 따르면, “2회 이상 자진명도를 최고하여도 명도가 이루어지지 않는 경우 점유자에게 소송절차를 착수 예정임을 문서로 안내하고 소송 착수를 위하여 점유자인적사항 및 점유현황을 재확인하여야 하며, 조사 자료와 자진명도 최고문서를 첨부하여 본부장에게 소송제기를 요청하여야 한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 회계장부와 공부상의 내용 불일치

「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리)에 따르면, 자산주관부서장 또는 자산관리사업소장은 건축물과 토지 등의 부동산이 회계장부나 공부상의 내용과

다를 때에는 그 원인을 조사하여, 부동산의 사실관계와 공부상 일치하도록 관리하여야 한다.

그러나, ♠본부에서 관리하는 부동산을 점검한 결과, 관리하는 토지자산 중 소유권 변경 후 장부에 반영하지 않는 등의 사유로 ❶회계장부와 공부상의 면적 및 지목이 다르거나, ❷자산으로 등록하지 않아 회계장부에 없거나, ❸자산으로 등록되어 있으나, 공부상에 없는 필지가 있다.

나. 부동산 무단점유 조치 미흡

「비유동자산관리규정」 및 「♠본부 연안지관리내칙」에 따르면, 연안지를 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유를 확인하는 경우, ‘무단점유 실태조사서 작성, 2회 이상 자진명도 최고 후 소송 제기’ 등 단계별 후속 조치를 취하도록 되어 있다.

그러나, 부동산 관리실태를 현장 점검한 결과, 연안지 담당자는 스리 ***** 내 일부 면적이 회사의 승인 없이 불상의 지역주민에 의해 무단으로 경작되고 있는 사실을 순지 중에 확인하였으나, 해당 필지의 무단점유 사실 유무를 조사하지 않았고, 무단점유 실태조사서를 작성하지 않는 등 후속 조치를 이행하지 않았다. 스도 ㄴ군 ㄷ면 스리 +++++번지 내 일부 면적을 지역 주민에 의해 회사의 승인 없이 불법건축물로 점거하고 있으나, 연안지 담당자는 ㄷ면사무소에 불법건축물 신고만 하였을 뿐, 후속 조치를 이행하지 않았는데, 소유권의 정상적인 행사를 위해 상위 행정기관(스도청 건축과 등)에 민원 제기, 무단건축물 소유자에 대한 소송을 제기하는 등 적극적인 조치가 필요하다.

다. 부동산 대장 비치 미흡

「비유동자산관리규정」에 따르면, 자산관리사업소는 부동산에 관한 대장(토지의 권리증서 원본, 토지의 등기부 등본, 토지대장 등본, 필지별 토지이용계획확인서, 필지별 지적도 등본)을 소재지별로 편철하여 비치하도록 되어 있다.

그러나, ♠본부에서 보유 및 관리하고 있는 토지에 대한 문서철관리 현황을 점검한 결과, 토지의 증권만 보관하고 있었으며, 규정에서 정한 대부분의 서류가 편철로 관리되고 있지 않음이 확인되어 체계적이고 효율적인 부동산 관리 업무를 위해 개선이 필요하다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 규정에 따라 보유하고 있는 부동산에 대해 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 「비유동자산관리규정」에서 정한 바에 따라 현재 보유하고 있는 토지를 점검하여 장부와 공부가 일치하지 않는 자산에 대해 원인을 파악하여 장부 최신화 또는 지목 정리 등 적절한 조치(자산 등록 및 제각 포함)를 시행하시기 바랍니다.(시정 1)
- ② 「비유동자산관리규정」에 따라 보유하고 있는 부동산에 대해 권리침해가 발생하지 않도록 상위 행정기관(수도청 건축과 등)에 민원 제기, 무단건축물 소유자에 대한 소송 등을 통해 불법건축물을 철거하시고 해당 토지에 대해 실효적인 관리 방안을 마련하고 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 「비유동자산관리규정」에 따라 부동산 관련 서류를 철저히 관리(편철 등)할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)